

REGULAMIN PROGRAMU

MOBISCALE ACCELERATE

Wersja 2.0 01 października 2026 r.

§1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji, selekcji, uczestnictwa i zakończenia programu MobiScale Accelerate (dalej również jako: „**Program**”).
2. Organizatorem Programu jest **BEDNARZ VENTURES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą w Warszawie (00-838), ul. Prosta 51/p.1, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001124780, posiadająca NIP: 5253015595, oraz numer REGON: 529553838 (dalej również jako: „**Organizator**”).
3. Program jest programem akceleryacyjnym skierowanym w szczególności do startupów, spółek technologicznych oraz innych projektów technologicznych z obszaru mobilności, transportu, logistyki, supply chain, fleet, automotive oraz technologii wspierających te sektory, posiadających działający produkt lub MVP w stopniu umożliwiającym przeprowadzenie walidacji biznesowej lub ograniczonego pilotażu w środowisku Partnera, bez konieczności budowania rozwiązania od podstaw. .
4. Celem Programu jest wsparcie Uczestników w przygotowaniu do współpracy z dużymi przedsiębiorstwami, walidacji rozwiązania, zaprojektowaniu lub przygotowaniu pilotażu / PoC, rozwoju sprzedaży B2B, wejściu na nowe rynki oraz przygotowaniu do dalszego skalowania i pozyskiwania finansowania. Głównym rezultatem Programu jest przygotowanie Uczestnika do podjęcia przez Partnera decyzji dotyczącej dalszej współpracy na podstawie określonego use case'u, mierzalnych KPI oraz wyników walidacji lub pilotażu
5. Termin, długość, harmonogram i zakres poszczególnych edycji Programu określa Organizator i publikuje je na stronie internetowej Programu lub przekazuje zakwalifikowanym Uczestnikom. Organizator może modyfikować harmonogram, formułę prowadzenia Programu, w tym formułę stacjonarną, zdalną lub hybrydową, miejsce prowadzenia Programu, liczbę i kolejność etapów, terminy poszczególnych aktywności, zakres modułów i skład ekspertów, jeżeli jest to uzasadnione przebiegiem Programu, dostępnością partnerów lub ekspertów, względami organizacyjnymi, biznesowymi, prawnymi lub finansowymi albo interesem Uczestników. Program może być realizowany przy udziale partnerów biznesowych, korporacyjnych, technologicznych i instytucjonalnych, ekspertów, mentorów, inwestorów, funduszy venture capital, podwykonawców oraz podmiotów finansujących lub wspierających Program, zwanych dalej łącznie „**Partnerami**”. Organizator nie jest zobowiązany do zapewnienia Uczestnikowi określonej liczby godzin wsparcia, udziału konkretnego eksperta lub Partnera ani określonego zakresu aktywności, o ile nie zobowiązał się do tego wyraźnie w odrębnym dokumencie..

§2. Uczestnicy

1. Do udziału w Programie może zgłosić się osoba fizyczna, zespół projektowy albo podmiot prowadzący działalność gospodarczą, w szczególności spółka, startup lub spin-off (dalej również jako: „**Kandydat**”). Uczestnikiem Programu staje się Kandydat, którego Organizator zakwalifikował do Programu i który zaakceptował Regulamin oraz spełnił pozostałe warunki wskazane przez Organizatora (dalej również jako: „**Uczestnik**”).
2. W przypadku zgłoszenia dokonanego przez zespół projektowy Organizator może uzależnić przyjęcie do Programu od wskazania podmiotu, który będzie uczestniczył w Programie i reprezentował zespół, albo dopuścić do udziału członków zespołu we własnym imieniu. Osoby fizyczne uczestniczące w Programie lub reprezentujące Uczestnika muszą mieć ukończone 18 lat. Jeżeli osoba fizyczna uczestniczy w Programie we własnym imieniu, jej udział powinien pozostawać w bezpośrednim związku z prowadzoną lub planowaną działalnością gospodarczą lub zawodową. Postanowienie to nie wyłącza praw przysługujących takiej osobie na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
3. Organizator samodzielnie ustala liczbę Uczestników danej edycji i może ją zwiększyć albo zmniejszyć, pozostawić część miejsc niewykorzystanych oraz przyjąć różną liczbę Uczestników do poszczególnych ścieżek, etapów lub wyzwań Programu. Może także tworzyć listę rezerwową, pule tematyczne, pule przypisane do określonych Partnerów lub wyzwań oraz dopuścić dodatkowych Uczestników już po rozpoczęciu Programu. Organizator może również przenosić Uczestników pomiędzy ścieżkami lub pulami, jeżeli uzasadnia to dopasowanie projektu, potrzeby Partnera albo sposób organizacji Programu.
4. Organizator może zakwalifikować do Programu Kandydatów na podstawie otwartego naboru, bezpośredniego sourcingu, scoutingu, nominacji, indywidualnych zaproszeń, rekomendacji Partnerów, uczelni, inwestorów, ekspertów lub innych podmiotów ekosystemu, a także za pośrednictwem innych kanałów wybranych przez Organizatora.
5. Na etapie zakwalifikowania Uczestnika do ścisłej części Programu, w szczególności po zakończeniu etapu Pilot Readiness / GTM, Organizator może wymagać, aby projekt był prowadzony w formie spółki lub innego podmiotu posiadającego zdolność do zawierania i wykonywania umów związanych z dalszym udziałem w Programie, w szczególności umowy dotyczącej pilotażu lub dalszej współpracy z Partnerem.

§3. Rekrutacja i selekcja

1. Rekrutacja może odbywać się w jednej lub kilku rundach oraz może obejmować w szczególności: formularz aplikacyjny, analizę materiałów, rozmowę kwalifikacyjną, prezentację projektu, spotkanie z ekspertem, Partnerem lub potencjalnym odbiorcą technologii, ocenę dopasowania do wyzwania biznesowego, due diligence, corporate matching, ocenę ekspercką, weryfikację techniczną, prawną lub biznesową oraz dodatkowe zadania lub materiały wymagane przez Organizatora. Organizator może zastosować wszystkie albo tylko wybrane etapy rekrutacji, a także ustalić różny przebieg procesu selekcji dla poszczególnych Kandydatów, pul, ścieżek, wyzwań lub Partnerów.
2. Organizator może prowadzić selekcję w sposób ciągły i pulowy, w tym w formule rolling admission, w szczególności porównując projekty w ramach określonego sektora, etapu rozwoju, Partnera, wyzwania, technologii, rynku geograficznego lub terminu pilotażu. Organizator może porównywać Kandydatów zgłoszonych w różnych terminach, odroczyć

ocenę lub decyzję dotyczącą Kandydata, ponownie ocenić wcześniej analizowany projekt oraz powrócić do Kandydata umieszczonego na liście rezerwowej. Kolejność zgłoszeń nie przesądza o kolejności ich oceny ani o zakwalifikowaniu do Programu.

3. Przy selekcji Organizator może brać pod uwagę w szczególności:
 - a) dojrzałość produktu i gotowość do walidacji lub pilotażu,
 - b) jakość, kompletność, dostępność i doświadczenie zespołu,
 - c) dopasowanie rozwiązania do potrzeb Partnerów Programu, tematyki danej edycji lub określonego wyzwania biznesowego i rynku,
 - d) potencjał komercyjny i skalowalność, dotychczasową trakcję oraz możliwość pozyskania klientów lub finansowania,
 - e) innowacyjność i przewagę rozwiązania,
 - f) zdolność Kandydata do szybkiego podejmowania decyzji i realizacji uzgodnionych działań,
 - g) ryzyka techniczne, prawne, reputacyjne, operacyjne i finansowe związane z Kandydatem lub zgłoszonym rozwiązaniem, w szczególności dotyczące praw własności intelektualnej, ochrony danych osobowych lub zgodności prowadzonej działalności z prawem,
 - h) możliwość przeprowadzenia walidacji w ramach dostępnych zasobów i harmonogramu Programu,
 - i) ogólny potencjał współpracy Kandydata z Organizatorem lub Partnerami Programu.
4. Organizator ma prawo zwrócić się o dodatkowe informacje, dokumenty, referencje, demo produktu, dostęp testowy lub potwierdzenie praw do rozwiązania, a brak ich przedstawienia w wyznaczonym terminie może skutkować odrzuceniem zgłoszenia.
5. Zakwalifikowanie Kandydata do określonego etapu selekcji, shortlisty, spotkania z Partnerem lub listy rezerwowej nie oznacza gwarancji przyjęcia do Programu, przejścia do kolejnego etapu, odbycia spotkania z określonym Partnerem ani gwarancji realizacji pilotażu. Zakwalifikowanie do Programu nie oznacza automatycznego zakwalifikowania do etapu pilotażowego. Uczestnicy będą podlegać dodatkowej ocenie (dalej również jako „**Pilot Gate**”), której celem jest wybór projektów najlepiej przygotowanych do przeprowadzenia walidacji lub pilotażu z Partnerem.
6. Przy ocenie w ramach Pilot Gate Organizator i Partner mogą brać pod uwagę w szczególności:
 - j) możliwość precyzyjnego określenia use case'u;
 - k) możliwość określenia mierzalnych KPI oraz kryteriów sukcesu;
 - l) gotowość produktu do przeprowadzenia walidacji lub pilotażu;
 - m) możliwość przeprowadzenia testu w ograniczonym czasie i zakresie;
 - n) wymagania dotyczące integracji, danych, bezpieczeństwa i compliance;
 - o) dostępność oraz gotowość zespołu Uczestnika;
 - p) dostępność niezbędnych danych, zasobów i procesu po stronie Partnera; oraz
 - q) potencjalną wartość biznesową rozwiązania dla Partnera.
7. Organizator może odmówić przyjęcia Kandydata, nie zakwalifikować go do kolejnego etapu, odroczyć decyzję, pominąć określony etap, przenieść Kandydata do innej puli lub ścieżki lub zakończyć jego udział w procesie selekcji na dowolnym etapie, w szczególności jeżeli zmieni się zapotrzebowanie Partnera, dostępność pilotażu, ocena dopasowania projektu, ryzyko realizacyjne lub założenia Programu.

8. Decyzje Organizatora dotyczące selekcji są ostateczne i podejmowane na podstawie kryteriów określonych w Regulaminie, zasadach danej edycji lub wymaganiach właściwych dla danego Partnera lub wyzwania biznesowego. Organizator zachowuje swobodę oceny stopnia spełnienia tych kryteriów i nie jest zobowiązany do sporządzania ani ujawniania szczegółowego uzasadnienia, scoringu ani porównania z innymi projektami. Kandydatowi nie przysługuje odwołanie od decyzji Organizatora ani roszczenie o przyjęcie do Programu, przejście do kolejnego etapu, spotkanie z Partnerem lub realizację określonej aktywności.
9. Organizator może umożliwić Kandydatom, za ich zgodą, udział w dodatkowych procesach selekcyjnych, wydarzeniach, konkursach, pitch session lub innych inicjatywach organizowanych przez Partnerów lub inne podmioty ekosystemu. W takim przypadku Organizator może, w zakresie objętym zgodą Kandydata, przekazać organizatorowi takiej inicjatywy informacje zawarte w zgłoszeniu, prezentację projektu, pitch deck oraz inne materiały przekazane przez Kandydata na potrzeby procesu selekcji. Udział w takim dodatkowym procesie jest dobrowolny i nie wpływa na ocenę zgłoszenia do Programu.

§4. Zakres Programu

1. W zależności od edycji Uczestnicy mogą otrzymać w szczególności:
 - a) warsztaty i sesje edukacyjne dotyczące corporate readiness, walidacji, sprzedaży B2B, projektowania PoC/pilotażu, wejścia na rynek, skalowania i finansowania,
 - b) mentoring indywidualny i konsultacje eksperckie,
 - c) możliwość prezentacji rozwiązania Partnerom Programu, potencjalnym klientom, inwestorom lub ekspertom,
 - d) wsparcie w przygotowaniu założeń walidacji, PoC lub pilotażu,
 - e) udział w wydarzeniach, matchmakingu lub spotkaniach branżowych,
 - f) dostęp do wybranych materiałów i narzędzi Organizatora.
2. Program może obejmować w szczególności następujące etapy:
 - g) Etap 1 – Pilot Readiness / GTM – obejmujący w szczególności określenie use case'u, ICP / value proposition, business case'u, KPI oraz przygotowanie Uczestnika do współpracy z Partnerem;
 - h) Etap 2 – Corporate Matching / Pilot Gate – obejmujący w szczególności rozmowy 1:1, dopasowanie projektu do Partnera, uzgodnienie use case'u oraz ocenę możliwości przejścia do etapu pilotażowego;
 - i) Etap 3 – Asset-light Pilot – obejmujący ograniczony test rozwiązania, w miarę możliwości z wykorzystaniem rzeczywistego procesu lub danych Partnera, przy udziale business ownera i z pomiarem uzgodnionych KPI;
 - j) Etap 4 – Decision – obejmujący podsumowanie wyników, rekomendację dalszych kroków oraz decyzję Partnera dotyczącą ewentualnej dalszej współpracy.

Zakres, kolejność i występowanie poszczególnych etapów mogą różnić się pomiędzy edycjami, Partnerami i Uczestnikami.

3. Zakres wsparcia może być różny dla poszczególnych Uczestników i zależy od potrzeb projektu, dostępności ekspertów, Partnerów oraz stopnia dopasowania projektu do Programu.
4. Udział w Programie nie stanowi przyrzeczenia inwestycji, finansowania, zawarcia umowy, zakupu produktu, realizacji PoC lub pilotażu, ani nawiązania współpracy z Organizatorem, Partnerem lub inwestorem.
5. W Programie nie jest przyznawana nagroda pieniężna ani nagroda o wartości pieniężnej, chyba że Organizator wyraźnie ogłosi inaczej w odniesieniu do konkretnej edycji lub odrębnej inicjatywy. Sam udział w Programie nie rodzi roszczenia o jakiekolwiek świadczenie pieniężne lub jego ekwiwalent.
6. Udział w MobiScale Accelerate jest equity-free. Samo zakwalifikowanie do Programu ani udział w jego poszczególnych etapach nie powodują obowiązku przyznania Organizatorowi, Partnerowi ani innemu podmiotowi udziałów, akcji, warrantów ani innych praw udziałowych w Uczestniku lub jego projekcie.
7. Przystąpienie do Programu oraz udział w jego etapach nie wymagają od Uczestnika zapłaty opłaty wstępnej (upfront fee). Uczestnik ponosi własne koszty związane z udziałem w Programie, w szczególności koszty podróży i zakwaterowania, chyba że Organizator poinformuje o ich pokryciu lub zwrocie.
8. Jeżeli w wyniku udziału Uczestnika w Programie, w szczególności corporate matchingu, walidacji, pilotażu lub innych działań Organizatora, dojdzie do zawarcia przez Uczestnika umowy komercyjnej z klientem pozyskanym poprzez MobiScale, Organizatorowi przysługuje success fee w wysokości 10% wartości netto wynagrodzenia uzyskanego przez Uczestnika z takiej umowy w okresie pierwszych 12 miesięcy komercyjnej współpracy z tym klientem, nie więcej jednak niż 25 tysięcy złotych przez cały ten okres.
9. Za klienta pozyskanego poprzez MobiScale nie uważa się podmiotu, z którym przed rozpoczęciem udziału w Programie Uczestnik pozostawał już w relacji handlowej dotyczącej tego samego lub zasadniczo podobnego rozwiązania albo prowadził udokumentowane, zaawansowane rozmowy dotyczące takiej współpracy, chyba że Uczestnik i Organizator uzgodnią inaczej.

5. Corporate validation i Asset-light Pilot

1. Jednym z elementów Programu może być umożliwienie Uczestnikowi kontaktu z Partnerem biznesowym lub potencjalnym odbiorcą technologii w celu walidacji rozwiązania, lub przeprowadzenia Asset-light Pilot. Do etapu pilotażowego przechodzą wyłącznie wybrani Uczestnicy. Ukończenie wcześniejszych etapów Programu nie tworzy po stronie Uczestnika roszczenia o przeprowadzenie pilotażu.
2. Asset-light Pilot oznacza ograniczoną w czasie i zakresie walidację rozwiązania Uczestnika w środowisku biznesowym Partnera, prowadzoną dla określonego use case'u oraz uzgodnionych KPI, co do zasady bez pełnego wdrożenia produkcyjnego i bez rozbudowanej integracji IT. Pilot może wykorzystywać dane testowe, wybrane dane rzeczywiste, ręczny lub półautomatyczny

przepływ danych, lekkie integracje lub inne rozwiązania umożliwiające sprawdzenie wartości biznesowej rozwiązania w ograniczonym czasie i zakresie.

3. W miarę możliwości Partner wskazuje dla pilotażu business ownera odpowiedzialnego po stronie Partnera za współpracę operacyjną, zapewnienie lub koordynację dostępu do niezbędnego procesu lub danych, ocenę wyników oraz udział w decyzji dotyczącej dalszych kroków.
4. W zależności od charakteru projektu rezultatem etapu pilotażowego może być w szczególności:
 - a) uzgodniony zakres pilotażu;
 - b) określone KPI i success criteria;
 - c) raport lub podsumowanie wyników;
 - d) rekomendacja dalszych kroków;
 - e) Decision Memo lub równoważne podsumowanie decyzji biznesowej.

Wskazane rezultaty mają charakter przykładowy i nie oznaczają obowiązku sporządzenia każdego z nich w odniesieniu do każdego Uczestnika.

5. Organizator nie jest stroną ewentualnej umowy pomiędzy Uczestnikiem a Partnerem, chyba że wyraźnie postanowiono inaczej w odrębnym dokumencie. Partner samodzielnie podejmuje decyzję o wyborze projektów, rozpoczęciu lub kontynuowaniu rozmów oraz zakresie ewentualnej współpracy z Uczestnikiem.
6. Warunki ewentualnego pilotażu, w tym zakres, harmonogram, zasady dostępu do danych, odpowiedzialność, koszty i prawa własności intelektualnej, powinny być ustalone bezpośrednio pomiędzy Uczestnikiem a Partnerem w odrębnej umowie. Regulamin nie stanowi umowy pilotażowej ani zobowiązania do jej zawarcia.
7. Organizator nie gwarantuje rozpoczęcia ani powodzenia pilotażu oraz nie odpowiada za decyzje, działania, zaniechania lub opóźnienia Partnera dotyczące rozpoczęcia, zakresu, zawieszenia lub zakończenia współpracy z Uczestnikiem, z zastrzeżeniem odpowiedzialności, której nie można wyłączyć na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

§6. Obowiązki Uczestnika

1. Uczestnik zobowiązuje się do aktywnego udziału w Programie, terminowego wykonywania uzgodnionych działań oraz przekazywania Organizatorowi kompletnych, aktualnych i zgodnych z prawdą informacji oraz materiałów niezbędnych do prowadzenia Programu i oceny postępów. Uczestnik wyznaczy co najmniej jedną osobę odpowiedzialną za udział w Programie i zapewni jej dostępność w zakresie niezbędnym do realizacji uzgodnionych działań. W zakresie wymaganym przez dany etap Programu Uczestnik zobowiązuje się również zapewnić dostępność foundera lub innej osoby uprawnionej do podejmowania istotnych decyzji dotyczących projektu, przygotować wymagane dane i materiały oraz produkt do testów, współpracować przy określaniu use case'u, KPI i kryteriów sukcesu, raportować wyniki oraz reagować bez zbędnej zwłoki na kwestie operacyjne powstające podczas pilotażu.
2. Organizator może określić dla danej edycji minimalny poziom frekwencji oraz obowiązkowe aktywności, których wykonanie stanowi warunek ukończenia Programu, przejścia do kolejnego etapu lub dopuszczenia do Pilot Gate. Jeżeli Organizator nie określi inaczej, wymagany poziom frekwencji może wynosić co najmniej 75% wskazanych zajęć lub aktywności..

3. Uczestnik odpowiada za prawdziwość informacji przekazanych w zgłoszeniu i w toku Programu oraz za posiadanie praw i uprawnień niezbędnych do prezentowania i rozwijania zgłoszonego rozwiązania, w tym praw do technologii, oprogramowania, danych, treści, znaków i innych materiałów wykorzystywanych w projekcie.
4. Uczestnik zobowiązuje się działać zgodnie z prawem, zasadami uczciwej konkurencji i dobrymi obyczajami oraz przestrzegać zasad bezpieczeństwa obowiązujących u Organizatora lub Partnerów Programu, w szczególności w zakresie ochrony danych osobowych, cyberbezpieczeństwa i praw własności intelektualnej. Uczestnik zobowiązuje się również powstrzymać od działań mogących naruszać dobre imię Organizatora lub Partnerów Programu.
5. Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Organizatora o istotnych zmianach dotyczących Projektu, produktu, składu zespołu, struktury właścicielskiej, sytuacji prawnej lub praw do technologii, a także o zawieszeniu lub zakończeniu działalności (w przypadku Uczestnika niebędącego osobą fizyczną) oraz innych okolicznościach, które mogą istotnie wpływać na możliwość dalszego udziału w Programie.

§7. Zawieszenie lub zakończenie udziału

1. Organizator może zawiesić udział Uczestnika, pominąć go w określonej aktywności lub etapie, przenieść go do innej ścieżki albo zakończyć jego udział w przypadkach wskazanych w ust. 2 lub w innych istotnych sytuacjach, które obiektywnie uniemożliwiają albo istotnie utrudniają prawidłową realizację Programu, danego etapu lub współpracę z Partnerem..
2. W szczególności Organizator może podjąć taką decyzję w przypadku:
 - a) braku aktywności, nierealizowania uzgodnionych działań, nieterminowego dostarczania informacji lub materiałów lub powtarzającej się nieobecności,
 - b) utraty gotowości technologicznej lub biznesowej do dalszej walidacji,
 - c) braku dopasowania do Partnera lub wyzwania biznesowego ujawnionego w toku Programu,
 - d) wycofania się Partnera, zmiany jego potrzeb wyzwania lub priorytetów albo braku możliwości kontynuowania walidacji,
 - e) podania nieprawdziwych, niekompletnych lub wprowadzających w błąd informacji,
 - f) naruszenia poufności, praw własności intelektualnej, zasad Programu lub prawa,
 - g) wystąpienia konfliktu interesów, którego – po zastosowaniu środków określonych w §10 – nie można racjonalnie ograniczyć lub nim zarządzić w sposób pozwalający na dalszy udział Uczestnika, albo wystąpienia innego istotnego ryzyka prawnego, reputacyjnego, organizacyjnego lub biznesowego uniemożliwiającego dalszą współpracę z Uczestnikiem,
 - h) braku współpracy ze strony Uczestnika, niewłaściwego zachowania wobec innych osób zaangażowanych w Program lub zachowania utrudniającego prowadzenie Programu,
 - i) istotnej zmiany projektu, produktu, składu zespołu, struktury właścicielskiej lub praw do zgłoszonego rozwiązania,
 - j) w przypadku Uczestnika niebędącego osobą fizyczną, zawieszenia lub zaprzestania działalności, otwarcia likwidacji, wystąpienia stanu niewyptacalności albo innych okoliczności podważających możliwość dalszego udziału Uczestnika w Programie.

3. Zawieszenie, pominięcie w określonej aktywności, przeniesienie do innej ścieżki lub zakończenie udziału w Programie nie rodzi po stronie Uczestnika prawa do odszkodowania, zwrotu kosztów poniesionych w związku z udziałem w Programie, zwrotu utraconych korzyści, rekompensaty ani zastępczego świadczenia.
4. Decyzja Organizatora może zostać przekazana Uczestnikowi w formie dokumentowej, w szczególności pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem narzędzia wykorzystywanego do obsługi Programu, i jest skuteczna od chwili jej przekazania albo od innego terminu wskazanego przez Organizatora.
5. Uczestnik może w każdym czasie zrezygnować z udziału w Programie, informując Organizatora w formie dokumentowej, w szczególności e-mailem.

§8. Własność intelektualna

1. Uczestnik zachowuje prawa do własnego rozwiązania, technologii, materiałów, znaków, know-how i innych praw własności intelektualnej wniesionych do Programu lub samodzielnie przez niego wytworzonych, z zastrzeżeniem praw osób trzecich oraz odrębnych umów zawartych przez Uczestnika.
2. Organizator zachowuje pełnię praw do marki MobiScale, metodologii Programu, materiałów, narzędzi, formularzy, szablonów, procesów selekcji i walidacji, treści edukacyjnych oraz know-how Organizatora, zarówno istniejących przed Programem, jak i rozwijanych niezależnie od konkretnego Uczestnika.
3. Uczestnik nie nabywa żadnych praw do materiałów, metodologii ani know-how Organizatora poza niewyłącznym nieprzenoszalnym i niepodlegającym sublicencjonowaniu prawem korzystania z materiałów udostępnionych mu wyłącznie na potrzeby własnego udziału w Programie, o ile Organizator nie postanowi inaczej. Bez uprzedniej zgody Organizatora Uczestnik nie może kopiować, publikować, rozpowszechniać, udostępniać osobom trzecim, odsprzedawać ani wykorzystywać tych materiałów do prowadzenia programu konkurencyjnego wobec Programu lub działalności szkoleniowej skierowanej do osób trzecich.
4. Sam udział w Programie ani udział w walidacji lub pilotażu nie powoduje przeniesienia na Organizatora ani Partnera praw do technologii, kodu źródłowego, modeli, algorytmów, know-how ani innych praw własności intelektualnej Uczestnika, ani powstania po stronie Uczestnika praw do metodologii, materiałów lub rezultatów pracy Organizatora. Zasady dotyczące praw do rezultatów opracowanych wspólnie przez Uczestnika, Organizatora lub Partnera oraz ewentualnych praw do rezultatów pilotażu wymagają odrębnego uzgodnienia.
5. Uczestnik udziela Organizatorowi niewyłącznego, nieodpłatnego i nieograniczonego terytorialnie upoważnienia oraz – w zakresie, w jakim jest to wymagane – licencji do używania nazwy, logo, krótkiego opisu projektu oraz informacji o udziale w Programie w celach związanych z komunikacją, promocją i dokumentowaniem Programu, z poszanowaniem poufności i informacji oznaczonych jako poufne. Upoważnienie obejmuje utrwalanie i zwielokrotnianie w formie drukowanej i cyfrowej, publiczne wyświetlanie oraz udostępnianie w Internecie, w tym na stronach internetowych, w mediach społecznościowych, prezentacjach, materiałach prasowych i raportach dotyczących Programu. Organizator nie jest uprawniony do

wykorzystywania informacji poufnych ani materiałów, których Uczestnik nie przeznaczył do publikacji.

§9. Poufność

1. Strony zobowiązują się zachować w poufności informacje wyraźnie oznaczone jako poufne lub takie, których poufny charakter wynika z okoliczności ich przekazania i które rozsądna osoba uznałaby za poufne ze względu na ich treść, charakter lub sposób przekazania.
2. Informacje poufne mogą być wykorzystywane wyłącznie w celu przeprowadzenia rekrutacji, realizacji Programu, oceny możliwości współpracy lub wykonania obowiązków związanych z Programem. Każda ze stron zastosuje odpowiednie środki organizacyjne służące ochronie otrzymanych informacji poufnych.
3. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że proces selekcji i Program mogą wymagać przekazania części informacji ekspertom, mentorom, partnerom korporacyjnym, inwestorom lub podwykonawcom Organizatora w zakresie koniecznym do oceny, selekcji, matchmakingu lub realizacji Programu, a także podmiotom finansującym lub wspierającym Program, grantodawcom, instytucjom audytującym i kontrolnym – w zakresie wymaganym do raportowania, rozliczenia, audytu lub kontroli Programu. Organizator może dokonać takiego ujawnienia podmiotom zobowiązanym do zachowania poufności na podstawie przepisów prawa, obowiązków zawodowych lub zawartych umów.
4. Uczestnik powinien przekazywać w procesie selekcji jedynie informacje niezbędne do oceny projektu i nie ujawniać informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa lub innych szczególnie wrażliwych informacji, jeżeli ich ujawnienie nie jest konieczne. Jeżeli ich przekazanie jest konieczne, Uczestnik powinien uprzednio poinformować o tym Organizatora. Przed rozpoczęciem corporate matchingu, due diligence, pilotażu lub innego etapu wymagającego dostępu do informacji wymagających szczególnej ochrony Organizator, Partner lub Uczestnik mogą uzależnić przekazanie takich informacji od zawarcia odrębnej umowy o zachowaniu poufności (NDA). Do czasu zawarcia takiej umowy Uczestnik powinien powstrzymać się od przekazywania informacji wykraczających poza zakres niezbędny do oceny projektu.
5. Obowiązek poufności nie dotyczy informacji publicznie dostępnych, znanych stronie przed ich otrzymaniem, uzyskanych legalnie z innego źródła, niezależnie opracowanych, ujawnionych za zgodą uprawnionej strony albo których ujawnienie jest wymagane przez prawo, prawomocne orzeczenie lub wiążące żądanie uprawnionego organu.
6. Obowiązek poufności obowiązuje przez okres 3 lat od zakończenia procesu selekcji albo udziału Uczestnika w Programie, przy czym informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa podlegają ochronie tak długo, jak długo zachowują taki charakter.

§10. Niewyłącznieść i konflikt interesów

1. Udział w Programie nie ma charakteru wyłącznego. Organizator, jego wspólnicy, członkowie organów, pracownicy, współpracownicy, eksperci, mentorzy oraz podmioty powiązane mogą inwestować, doradzać, świadczyć usługi, rozwijać projekty lub współpracować z innymi podmiotami, w tym prowadzącymi działalność na rynku

podobnym lub konkurencyjnym wobec Uczestnika. Sama taka działalność nie stanowi naruszenia Regulaminu ani zobowiązań Organizatora wobec Uczestnika, pod warunkiem przestrzegania obowiązków dotyczących poufności oraz nienaruszania praw własności intelektualnej Uczestnika. Organizator może w szczególności prowadzić własne projekty, działalność venture studio oraz działalność inwestycyjną, a także obecnie lub w przyszłości rozwijać, wspierać lub inwestować w przedsięwzięcia podobne lub konkurencyjne wobec projektu Uczestnika.

2. Do Programu mogą zostać zakwalifikowane projekty pozyskane w ramach otwartego naboru, scoutingu lub bezpośredniego sourcingu, projekty rozwijane wcześniej w ramach MobiScale Incubation, jak również projekty, w które Organizator, jego wspólnicy, członkowie organów lub podmioty powiązane są zaangażowani kapitałowo, inwestycyjnie lub operacyjnie. Samo istnienie takiego powiązania albo konkurencji z projektem Organizatora lub podmiotu powiązanego nie stanowi podstawy automatycznego wykluczenia Kandydata lub Uczestnika.
3. Przez rzeczywisty lub potencjalny konflikt interesów rozumie się w szczególności sytuację, w której osoba uczestnicząca w selekcji, corporate matchingu, prowadzeniu pilotażu lub podejmowaniu decyzji dotyczących danego projektu posiada bezpośredni lub pośredni interes mogący wpływać albo racjonalnie stwarzać ryzyko wpływu na jej bezstronność, w szczególności z uwagi na posiadanie udziałów lub innych praw ekonomicznych, zaangażowanie operacyjne, istniejącą lub planowaną relację inwestycyjną, wcześniejszą istotną współpracę albo zaangażowanie w projekt bezpośrednio konkurencyjny wobec projektu Kandydata lub Uczestnika.
4. Osoba, która stwierdzi po swojej stronie rzeczywisty lub potencjalny konflikt interesów, jest zobowiązana niezwłocznie ujawnić go Organizatorowi oraz powstrzymać się od udziału w ocenie, selekcji, corporate matchingu, prowadzeniu pilotażu oraz podejmowaniu decyzji dotyczących danego projektu w zakresie objętym konfliktem. Zasada ta dotyczy również członków zarządu Organizatora.
5. W przypadku stwierdzenia konfliktu interesów Organizator zapewnia, w zakresie odpowiednim do charakteru konfliktu:
 - a) wyłączenie osoby pozostającej w konflikcie z danego procesu lub decyzji;
 - b) przejęcie prowadzenia projektu przez inną osobę po stronie MobiScale;
 - c) niezależną ocenę lub decyzję przez osobę niepozostającą w konflikcie, a w uzasadnionych przypadkach przez niezależnego eksperta lub podmiot zewnętrzny;
 - d) odpowiednie ograniczenie dostępu do informacji; oraz
 - e) udokumentowanie sposobu zarządzania konfliktem i podjętej decyzji.
6. Osoba zaangażowana w projekt konkurencyjny wobec projektu Uczestnika nie powinna uzyskiwać dostępu do informacji poufnych Uczestnika, jeżeli dostęp ten nie jest konieczny do realizacji Programu i mógłby prowadzić do konfliktu interesów. Informacje poufne uzyskane w związku z Programem nie mogą być wykorzystywane do rozwijania, wspierania lub inwestowania w konkurencyjne przedsięwzięcie z naruszeniem obowiązków wynikających z Regulaminu, odrębnej umowy lub przepisów prawa.

7. Uczestnik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że ze względu na charakter działalności Organizatora konflikty interesów mogą występować i nie zawsze mogą zostać całkowicie wyeliminowane. Organizator zobowiązuje się identyfikować je i stosować proporcjonalne środki służące ograniczeniu ich wpływu na przebieg Programu. Wystąpienie prawidłowo ujawnionego i zarządzanego konfliktu interesów nie stanowi samo przez się naruszenia Regulaminu ani podstawy odpowiedzialności Organizatora, z zastrzeżeniem przypadków naruszenia poufności, praw własności intelektualnej, bezprawnego wykorzystania informacji Uczestnika lub innej odpowiedzialności, której nie można wyłączyć na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
8. Samo podobieństwo produktu, technologii, funkcjonalności, modelu biznesowego, grupy klientów, use case'u lub rynku projektu rozwijanego, wspieranego lub finansowanego przez Organizatora lub podmiot z nim powiązany do projektu Uczestnika nie stanowi samo przez się dowodu wykorzystania informacji poufnych, know-how ani innych praw Uczestnika.
9. Ewentualna inwestycja Organizatora, podmiotu z nim powiązanego lub funduszu w Uczestnika stanowi odrębny i dobrowolny proces, wymagający odrębnych ustaleń i – w razie osiągnięcia porozumienia – odrębnej umowy. Perspektywa, prowadzenie albo wynik takiego procesu nie powinny wpływać na ocenę Uczestnika w ramach selekcji, Pilot Gate lub pilotażu, a osoby pozostające z tego tytułu w konflikcie interesów podlegają zasadom określonym w niniejszym paragrafie..
10. Organizator nie jest zobowiązany do ujawniania Uczestnikowi tożsamości, działalności ani informacji dotyczących innych Kandydatów lub Uczestników, w tym projektów działających na rynku podobnym lub konkurencyjnym, z wyjątkiem informacji, których ujawnienie jest niezbędne do prawidłowego zarządzania konkretnym konfliktem interesów lub wymagane przez przepisy prawa.

§11. Odpowiedzialność

1. Organizator odpowiada za należyłą organizację Programu, jednak nie odpowiada za wyniki biznesowe Uczestnika, decyzje inwestycyjne lub zakupowe Partnerów, powodzenie pilotażu, osiągnięcie finansowania ani zawarcie kontraktów. Organizator nie ponosi także odpowiedzialności za działania, zaniechania, decyzje lub opóźnienia Partnerów, ekspertów, mentorów, inwestorów, innych Uczestników lub dostawców zewnętrznych, chyba że odpowiedzialność taka wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
2. W najszerszym zakresie dopuszczalnym przez prawo Organizator nie odpowiada za utracone korzyści, szkody pośrednie, utratę danych, przerwy w działalności, utratę szans biznesowych ani decyzje podjęte przez Uczestnika na podstawie informacji lub rekomendacji uzyskanych w Programie. Organizator nie odpowiada również za czasową niedostępność Programu lub jego poszczególnych elementów spowodowaną awarią techniczną, działaniem osoby trzeciej, siłą wyższą albo innymi okolicznościami pozostającymi poza uzasadnioną kontrolą Organizatora.
3. Eksperci, mentorzy i Partnerzy Programu działają w zakresie swoich kompetencji, a przekazywane przez nich opinie i rekomendacje mają charakter konsultacyjny i nie stanowią zapewnienia określonego rezultatu. Program, warsztaty, mentoring, materiały oraz rekomendacje nie stanowią doradztwa prawnego, podatkowego, finansowego, inwestycyjnego

ani innego profesjonalnego doradztwa wymagającego indywidualnej analizy sytuacji Uczestnika. Uczestnik samodzielnie podejmuje decyzje biznesowe i odpowiada za ocenę ich skutków oraz zgodność swojego rozwiązania i działalności z prawem.

4. Postanowienia Regulaminu nie wyłącza ani nie ograniczają odpowiedzialności Organizatora za szkodę wyrządzoną umyślnie ani innej odpowiedzialności, której nie można wyłączyć lub ograniczyć na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
5. W najszerszym zakresie dopuszczalnym przez prawo Organizator nie ponosi odpowiedzialności wyłącznie z tego powodu, że wystąpił rzeczywisty lub potencjalny konflikt interesów, działalność Organizatora lub podmiotu powiązanego jest konkurencyjna wobec działalności Uczestnika albo Organizator lub podmiot powiązany rozwija, wspiera lub finansuje podobny lub konkurencyjny projekt, jeżeli konflikt został ujawniony i był zarządzany zgodnie z §10. Postanowienie to nie wyłącza odpowiedzialności za naruszenie obowiązków poufności, praw własności intelektualnej, bezprawne wykorzystanie informacji Uczestnika, szkodę wyrządzoną umyślnie ani innej odpowiedzialności, której nie można wyłączyć lub ograniczyć na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

§12. Dane osobowe i komunikacja

1. Dane osobowe osób uczestniczących w Programie są przetwarzane przez Organizatora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i polityką prywatności Organizatora, udostępnianą Kandydatom najpóźniej w chwili pozyskania ich danych osobowych. Polityka prywatności określa w szczególności cele i podstawy przetwarzania danych, okres ich przechowywania, kategorie odbiorców oraz prawa osób, których dane dotyczą.
2. Dane mogą być przetwarzane w szczególności w celu przeprowadzenia rekrutacji, realizacji Programu, kontaktu z Uczestnikiem, corporate matchingu, organizacji wydarzeń, raportowania, audytu i rozliczenia Programu oraz przekazywane – w niezbędnym zakresie – Partnerom, ekspertom, mentorom, podwykonawcom, grantodawcom, podmiotom finansującym lub wspierającym Program oraz uprawnionym instytucjom kontrolnym. W zakresie niezbędnym do corporate matchingu, oceny projektu lub przygotowania współpracy Partner może otrzymać w szczególności pitch deck, opis produktu lub rozwiązania, dane kontaktowe osób reprezentujących Uczestnika, informacje przekazane w formularzu aplikacyjnym oraz inne materiały przekazane przez Uczestnika w celu prezentacji lub oceny projektu, z uwzględnieniem zasad dotyczących poufności oraz informacji przekazanych osobom, których dane dotyczą, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.
3. Komunikacja organizacyjna dotycząca rekrutacji i Programu może być kierowana na dane kontaktowe wskazane przez Kandydata lub Uczestnika i stanowi element niezbędny do przeprowadzenia procesu selekcji lub realizacji Programu. Przesyłanie komunikacji marketingowej niezwiązanej bezpośrednio z udziałem w Programie wymaga odrębnej podstawy prawnej lub zgody, jeżeli jest ona wymagana.

4. Udział w wydarzeniach organizowanych w ramach Programu może wiązać się z utrwalaniem wizerunku Uczestników w formie fotografii lub nagrań audio-video. Uczestnicy zostaną poinformowani o utrwalaniu wydarzenia przed jego rozpoczęciem. Jeżeli wykorzystanie lub rozpowszechnianie wizerunku będzie wymagało uzyskania odrębnego zezwolenia lub zgody, Organizator zapewni ich pozyskanie w odpowiedniej formie.

§13. Postanowienia końcowe

1. Organizator może zmienić Regulamin z ważnych powodów, w szczególności z uwagi na zmianę zakresu Programu, jego formuły lub sposobu realizacji wymogów Partnerów, grantodawców albo podmiotów finansujących lub wspierających Program, harmonogramu, finansowania, przepisów prawa, wymogów bezpieczeństwa lub compliance lub względów organizacyjnych. O istotnych zmianach Organizator poinformuje Uczestników w formie dokumentowej, w szczególności pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem narzędzia wykorzystywanego do obsługi Programu. Zmiany obowiązują od terminu wskazanego przez Organizatora, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
2. Akceptacja Regulaminu jest warunkiem udziału w Programie. Regulamin może zostać zaakceptowany elektronicznie, w szczególności poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu, potwierdzenie pocztą elektroniczną albo za pośrednictwem narzędzia wykorzystywanego do obsługi Programu. Organizator może wymagać złożenia dodatkowych oświadczeń lub podpisania odrębnego dokumentu dotyczącego udziału w Programie.
3. Oświadczenia i zawiadomienia związane z Programem mogą być składane w formie dokumentowej, w szczególności pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem narzędzia wykorzystywanego do obsługi Programu, chyba że Regulamin, odrębna umowa lub obowiązujące przepisy wymagają innej formy.
4. Jeżeli dana edycja Programu jest finansowana lub wspierana ze środków publicznych, grantowych, unijnych lub środków Partnera, Uczestnik jest zobowiązany współpracować z Organizatorem w zakresie niezbędnym do wykonania obowiązków sprawozdawczych, audytowych i kontrolnych, w szczególności przekazywać wymagane informacje, dokumenty i potwierdzenia udziału. Obowiązki te nie powodują przeniesienia na grantodawcę, podmiot finansujący lub Partnera praw własności intelektualnej Uczestnika, chyba że wynika to z odrębnego dokumentu zaakceptowanego przez Uczestnika.
5. Udział w Programie nie prowadzi do powstania pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem spółki, joint venture, stosunku pracy, stosunku agencyjnego, przedstawicielstwa, partnerstwa ani innego stosunku uprawniającego którąkolwiek ze stron do zaciągania zobowiązań w imieniu drugiej strony.
6. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie ma prawo polskie.
7. Spory wynikające z udziału w Programie strony będą w pierwszej kolejności starały się rozwiązać polubownie, a w braku porozumienia właściwy będzie sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora, o ile takie ustalenie właściwości jest skuteczne w świetle obowiązujących przepisów prawa. W pozostałych przypadkach właściwość sądu ustala się zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi.